

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-kongruente-deckung-lieferant-mahnlauf-bielefeld

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Von	t.wiegmann@hebefix.de
An	r.kaczmarek@hebefix.de
Datum	Wed, 29 Oct 2025 17:52:31 +0100
Betreff	Teutoburger - Geruechte von der ZOW-Nachlese

Hallo Ralf,

kurze Rückmeldung von der Haendlerrunde gestern in Guetersloh. Zwei Dinge, die du wissen solltest:

1. Der Einkauf von Furnierwerk Paderborn hat ziemlich offen erzählt, dass Teutoburger bei denen seit Januar auf einer Rechnung sitzt und sie inzwischen mit Klage drohen. O-Ton: "Bei uns kriegt Havermann nichts mehr ohne Vorkasse."
2. Der Kollege von Lackierwerk Senne meinte, sie hätten die Belieferung Anfang des Monats komplett eingestellt. Angeblich sollen auch die Septemberloehne bei Teutoburger erst in zwei Tranchen geflossen sein - das ist aber Hoerensagen, die Quelle kenne ich nicht.

Andererseits: Alle reden auch über den Arkadia-Deal, der wohl kurz vor der Unterschrift steht. Wenn der kommt, ist das Ding vielleicht in einem halben Jahr durch und wir ärgern uns, wenn wir jetzt die Tür zuschlagen.

Unsere beiden Lastschriften sind ja nun auch zweimal geplatzt. Ich wollte das nur alles einmal gebündelt bei dir abladen, bevor wir uns bei der nächsten Bestellung wieder ärgern. Entscheiden musst du.

Gruß aus dem Auto
Thorsten

Thorsten Wiegmann
Aussendienst Nord-West
HebeFix Beschlagtechnik GmbH

2025-11-26_baender_still.emleml/2025-11-26_baender_still.eml

Von	g.havermann@teutoburger-moebelwerk.de
An	p.stollberg@hebefix.de
Kopie	r.kaczmarek@hebefix.de
Datum	Wed, 26 Nov 2025 08:14:47 +0100
Betreff	AW: Letzte Mahnung vom 24.11.2025 - bitte um kurzes Telefonat heute

Sehr geehrte Frau Stollberg,

Ihre letzte Mahnung habe ich gestern erhalten und ich will gar nicht drumherum reden: Die Rückstände sind da und sie sind uns unangenehm.

Aber ich bitte Sie, eines zu verstehen: Wir können derzeit nur zahlen, wenn Sie liefern. Sonst stehen die Baender still. Der Arkadia-Auftrag ist in der Endmontage, Ihre Beschlaege gehen bei uns direkt vom LKW an die Linie. Wenn Sie den Lieferstopp ziehen, kippt der Auftrag, und dann bekommen weder Sie noch sonst jemand sein Geld. Mit dem Auftrag bekommen Sie alles, und zwar früher als Sie denken - die erste Abschlagszahlung über 380.000 Euro ist für Mitte Januar fest vereinbart, der Vertrag liegt vor.

Konkret: RE-4411 weisen wir noch diese Woche vollständig an. Für die beiden anderen Rechnungen schicke ich Ihnen bis Anfang nächster Woche einen schriftlichen Vorschlag mit festen Terminen. Danach sind wir wieder im Takt.

Ich weiß, dass ich Ihnen in diesem Herbst einiges zugemutet habe, und ich haenge mich persönlich dahinter, dass sich das nicht wiederholt. Können wir heute Nachmittag kurz telefonieren? Ich bin ab 15 Uhr am Platz.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Havermann
Geschäftsführer
Teutoburger Moebelwerk GmbH
Eckendorfer Straße 145, 33609 Bielefeld

2025-11-28_grossauftrag_intern.emleml/2025-11-28_grossauftrag_intern.eml

Von	r.kaczmarek@hebefix.de
An	p.stollberg@hebefix.de
Kopie	i.dahlke@hebefix.de
Datum	Fri, 28 Nov 2025 12:03:19 +0100
Betreff	Teutoburger - Einordnung vor der GF-Runde

Liebe Frau Stollberg,

vor der Runde am 09.12. meine Einordnung zu Teutoburger, damit wir nicht nur die Mahnakte sehen:

Für den Kunden spricht: Der Arkadia-Auftrag ist echt, der Bericht im Wirtschaftsblatt vom 21.11. deckt sich eins zu eins mit den Bestellungen, die bei uns auflaufen (Minibar-Klappen, Sondermass-Auszüge, Stueckzahlen passen zu 240 Zimmern). Die beiden Projektrechnungen 4890 und 5288 hat er vor Fälligkeit bezahlt - wer tot ist, zahlt nicht vorfristig. Havermann hat gestern am Telefon zugesagt, 4411 noch diese Woche anzuweisen.

Gegen den Kunden spricht: die zwei geplatzten Lastschriften, die Geruechte, die Thorsten von der Haendlerrunde mitgebracht hat (Furnierwerk, Senne, angeblich geschobene Löhne), und dass wir seit August faktisch seine Bank sind.

Mein Vorschlag bleibt: Raten annehmen, Bestellwert pro Woche deckeln, und wenn EIN Termin platzt, sofort zu. Vorkasse jetzt wäre Kündigung der Kundenbeziehung zur Unzeit - nach dem Arkadia-Projekt können wir neu verhandeln.

Ich haenge meinen Besuchsvermerk an, sobald er diktiert ist.

Viele Grüße

Ralf Kaczmarek

Vertriebsleiter, HebeFix Beschlagtechnik GmbH

2026-07-14_uebersendung_klageerwiderung.eml

eml/2026-07-14_uebersendung_klageerwiderung.eml

Von	y.broscheit@broscheit-weyland.de
An	f.sanftleben@ivkanzlei-sanftleben.de
Datum	Tue, 14 Jul 2026 17:20:00 +0200
Betreff	Übersendung Klageerwiderung 12 O 47/26

Sehr geehrte Frau Dr. Sanftleben,

anbei erhalten Sie die heute beim Landgericht eingereichte Klageerwiderung im Verfahren 12 O 47/26. Die PDF-Fassung entspricht dem versandten Schriftsatz und enthält das dort aufgeführte Anlagenverzeichnis.

Die in Bezug genommenen Mahnungen, Zahlungsbelege und Lieferunterlagen sind nach den Anlagenkennzeichen geordnet beigelegt. Bitte verwenden Sie für weitere Korrespondenz das gerichtliche Aktenzeichen und bestätigen Sie kurz, ob sämtliche Anlagen lesbar eingegangen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Yannick Broscheit

2026-12-05_vergleich_bestatigung.eml

eml/2026-12-05_vergleich_bestatigung.eml

Von	f.sanftleben@ivkanzlei-sanftleben.de
An	y.broscheit@broscheit-weyland.de
Datum	Sat, 05 Dec 2026 10:05:00 +0100
Betreff	Vergleich 12 O 47/26 - Feststellungsbeschluss liegt vor

Sehr geehrter Herr Dr. Broscheit,

der Feststellungsbeschluss des Landgerichts Bielefeld liegt vor. Wir bitten um fristgerechte Zahlung der ersten Rate bis zum 30.12.2026 auf das Massekonto.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Friederike Sanftleben

2026-12-19_zahlungsavis_rate1.emleml/2026-12-19_zahlungsavis_rate1.eml

Von	Ines Dahlke <i.dahlke@hebefix-beschlagtechnik.de>
An	"Dr. Yannick Broscheit" <y.broscheit@broscheit-weyland.de>
Kopie	Petra Stollberg <p.stollberg@hebefix-beschlagtechnik.de>
Datum	Sat, 19 Dec 2026 09:12:00 +0100
Betreff	Vergleich 12 O 47/26 - erste Rate 27.500 EUR / Kontodaten Massekonto

Sehr geehrter Herr Dr. Broscheit,

Frau Stollberg hat mich gebeten, die Zahlung der ersten Rate aus dem Vergleich vorzubereiten. Ich habe 27.500,00 EUR (die Hälfte von 55.000,00 EUR) mit Valuta 29.12.2026 in den Zahllauf eingestellt, damit das Geld sicher vor dem 30.12. auf dem Massekonto ist. Verwendungszweck habe ich angegeben: Vergleich LG Bielefeld 12 O 47/26, Rate 1, Teutoburger Möbelwerk.

Im Schreiben von Frau Dr. Sanftleben vom 05.12. steht nur "Massekonto", aber keine IBAN. In den älteren Unterlagen habe ich zwei Konten gefunden, einmal Sparkasse Bielefeld und einmal ein Anderkonto bei der Volksbank. Können Sie sich die Kontodaten bitte von der Gegenseite bestätigen lassen? Ich möchte da nichts falsch anweisen, nachher hängt der Betrag zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwo fest. Die zweite Rate zum 28.02.2027 lege ich dann als Termnüberweisung an, sobald die erste raus ist.

Noch eine Frage am Rande: gilt für die 6.847,50 EUR aus unserem Kostenfestsetzungsantrag eigentlich das gleiche Konto, oder läuft das getrennt über das Gericht? Frau Stollberg fragt, ob man das mit der Rate verrechnen kann - ich habe gesagt, das klären Sie.

Ich bin am 23.12. letzter Tag im Haus, danach übernimmt Herr Wiegmann die Buchhaltung bis zum 4.1.

Mit freundlichen Grüßen

Ines Dahlke

Leiterin Finanzbuchhaltung

HebeFix Beschlagtechnik GmbH, Poststraße 12, 42551 Velbert

Telefon 02051 887-44

10_bwa_reihe_2025.csv

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Monat

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

Umsatzerloese

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

Rohertrag

alle Betraege in EUR

Personalaufwand

Betriebsergebnis

Liquide_Mittel_Ultimo

Faellige_Verbindlichkeiten_Ultimo

Unterdeckung_EUR

Unterdeckung_Prozent

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Januar 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

412000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

198000

alle Betraege in EUR

186000

-21000

118000

129000

11000

8,5

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Februar 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

391000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

186000

alle Betraege in EUR

184000

-29000

104000

136000

32000

23,5

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Maerz 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

405000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

194000

alle Betraege in EUR

185000

-24000

97000

149000

52000

34,9

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

April 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

376000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

179000

alle Betraege in EUR

183000

-31000

92000

161000

69000

42,9

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Mai 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

368000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

174000

alle Betraege in EUR

182000

-34000

88000

178000

90000

50,6

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Juni 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

359000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

169000

alle Betraege in EUR

182000

-38000

81000

196000

115000

58,7

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Juli 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

301000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

139000

alle Betraege in EUR

181000

-58000

76000

213000

137000

64,3

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

August 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

312000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

146000

alle Betraege in EUR

179000

-49000

71000

234000

163000

69,7

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

September 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

298000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

138000

alle Betraege in EUR

178000

-52000

64000

259000

195000

75,3

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Oktober 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

322000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

151000

alle Betraege in EUR

176000

-43000

58000

280000

222000

79,3

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

November 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

344000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

163000

alle Betraege in EUR

175000

-32000

49000

301000

252000

83,7

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Dezember 2025

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

286000

Anlage 2 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

131000

alle Betraege in EUR

175000

-57000

37000

326000

289000

88,7

BWA-Reihe Teutoburger Moebelwerk GmbH 2025

Hinweis

Kurzfassung aus der Finanzbuchhaltung (DATEV-Export)

Forderungsausfall Wohnkontor Lippstadt GmbH im Juli 2025 mit 190000 EUR im Betriebsergebnis Juli enthalten

11_opos_liste_2025-11-30.csv

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Kreditor

Stand 30.11.2025

Rechnung_Bescheid

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

Rechnungsdatum

alle Beträge in EUR

Fälligkeit

Offener_Betrag

Status_am_30-11-2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Holzwerkstoffe Detmold GmbH

Stand 30.11.2025

RE 24-3318

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

12.11.2024

alle Beträge in EUR

12.12.2024

18400,00

fällig; dritte Mahnung 15.04.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Furnierwerk Paderborn KG

Stand 30.11.2025

RE 2025-0117

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

20.01.2025

alle Beträge in EUR

19.02.2025

22150,00

fällig; Klage angedroht 10.09.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Werkzeugstahl Hagen GmbH

Stand 30.11.2025

RE 2025-0812

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

10.06.2025

alle Beträge in EUR

10.07.2025

11900,00

fällig; Vollstreckungsbescheid 04.11.2025; GV-Auftrag

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Lackierwerk Senne GmbH

Stand 30.11.2025

RE 2025-1044

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

15.07.2025

alle Beträge in EUR

15.08.2025

14600,00

fällig; Lieferungen eingestellt seit 01.10.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Stand 30.11.2025

USt-Voranmeldungen 07-10/2025

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

laufend

alle Beträge in EUR

älteste Fälligkeit 11.08.2025

41300,00

fällig; Stundungsantrag 14.11.2025 unbeschieden

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

WestLease GmbH

Stand 30.11.2025

Leasingraten 09-11/2025

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

laufend

alle Beträge in EUR

älteste Fälligkeit 01.09.2025

19500,00

fällig; Kündigung angedroht 21.11.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Einzugsstelle BKK Westfalen-Mitte

Stand 30.11.2025

GSV-Beiträge 09-11/2025

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

laufend

alle Beträge in EUR

älteste Fälligkeit 26.09.2025

36900,00

fällig; Mahnung 12.11.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Stand 30.11.2025

RE-2025-4411

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

28.08.2025

alle Beträge in EUR

27.09.2025

28700,00

fällig; Mahnstufe 3; bezahlt 01.12.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Spedition Brinkhege GmbH

Stand 30.11.2025

RE 2025-2210

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

30.08.2025

alle Beträge in EUR

30.09.2025

9800,00

fällig; nur noch Barzahlung bei Abholung

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Grundstücksgesellschaft Eckendorfer Straße GbR

Stand 30.11.2025

Miete Lagerhalle Ost 10-11/2025

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

laufend

alle Beträge in EUR

älteste Fälligkeit 05.10.2025

22200,00

fällig; Kündigungsandrohung 18.11.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Energieversorgung Ostwestfalen AG

Stand 30.11.2025

Abschläge 09-10/2025

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

laufend

alle Beträge in EUR

älteste Fälligkeit 15.10.2025

12750,00

fällig; Sperrandrohung 25.11.2025

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Stand 30.11.2025

RE-2025-4736

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

30.09.2025

alle Beträge in EUR

30.10.2025

31200,00

fällig; Ratenplan angefragt

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

TempoWerk Personal GmbH

Stand 30.11.2025

RE 2025-1911

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

05.11.2025

alle Beträge in EUR

20.11.2025

23400,00

fällig; Personalabzug angedroht

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Kartonagen Lippe KG

Stand 30.11.2025

RE 2025-0977

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

10.11.2025

alle Beträge in EUR

25.11.2025

8200,00

fällig

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Stand 30.11.2025

RE-2025-5102

Anlage 3 zum Schreiben der Insolvenzverwalterin vom 11.05.2026

05.11.2025

alle Beträge in EUR

05.12.2025

27500,00

noch nicht fällig am Stichtag

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Summe fällig am 30.11.2025

301000,00

OPOS-Liste Kreditoren Teutoburger Möbelwerk GmbH

Summe gesamt einschließlich nicht fälliger Posten

328500,00

12_kontoauszug_hebefix_kundenkonto.csv

Bankumsaetze HebeFix Beschlagtechnik GmbH	Velberter Bank eG	Konto DE71 3606 0295 0011 4408 12	Filterung Kundenkonto 10447 Teutoburger Moebelwerk GmbH	Export vom 22.05.2026
Buchungstag	Vorgang	Verwendungszweck	Betrag_EUR	
06.10.2025	SEPA-Lastschrift Einzug	RE-2025-4411 Teutoburger Moebelwerk GmbH	28700,00	
08.10.2025	Lastschrift-Rueckgabe	RE-2025-4411 Rueckgabe AM04 Deckung unzureichend zzgl. Entgelt 7,50	-28707,50	
20.10.2025	SEPA-Lastschrift Einzug	RE-2025-4411 Teutoburger Moebelwerk GmbH 2. Einzug	28700,00	
22.10.2025	Lastschrift-Rueckgabe	RE-2025-4411 Rueckgabe AM04 Deckung unzureichend zzgl. Entgelt 7,50	-28707,50	
12.11.2025	Gutschrift Ueberweisung	RE-2025-4890 Teutoburger Moebelwerk GmbH Projekt Arkadia	6420,00	
01.12.2025	Gutschrift Ueberweisung	RE-2025-4411 Teutoburger Moebelwerk GmbH	28700,00	
19.12.2025	Gutschrift Ueberweisung	RE-2025-4736 Rate 1 gem. Vereinbarung Teutoburger Moebelwerk GmbH	15600,00	
19.12.2025	Gutschrift Ueberweisung	RE-2025-4736 Rate 2 vorgezogen Teutoburger Moebelwerk GmbH	15600,00	
22.12.2025	Gutschrift Ueberweisung	RE-2025-5288 Teutoburger Moebelwerk GmbH Projekt Arkadia	5130,00	
09.01.2026	Gutschrift Ueberweisung	RE-2025-5102 Teutoburger Moebelwerk GmbH inkl. Zinsen folgt gesondert	27500,00	

Bankumsaetze HebeFix Beschlagtechnik GmbH	Velberter Bank eG	Konto DE71 3606 0295 0011 4408 12	Filterung Kundenkonto 10447 Teutoburger Moebelwerk GmbH	Export vom 22.05.2026
Anmerkung Buchhaltung	Die Rechnung RE-2025-4736 wurde abweichend vom Ratenplan am 19.12.2025 in einem Betrag ausgeglichen (zwei Teilueberweisungen am selben Tag)			
Anmerkung Buchhaltung	Verzugszinsen und Verzugspauschalen wurden bis zur Verfa hrenseroeffnung nicht gezahlt und sind zur Tabelle angemeldet			

Tabellenblatt: Liquiditaetsluecke

Liquiditaetsluecke Teutoburger Moebelwerk (SV-Gutachten Wruck)			
Stichtag	Liquide Mittel (EUR)	Faellige Verbindlichkeiten (EUR)	Deckungsquote (%)
31.08.2025	42.100,00	398.000,00	10,6
30.09.2025	31.400,00	412.500,00	7,6
31.10.2025	22.900,00	437.100,00	5,2
30.11.2025	18.200,00	461.800,00	3,9
31.12.2025	14.700,00	479.300,00	3,1

produktionshalle_moebelwerk_baender_still.jpg

jpg/produktionshalle_moebelwerk_baender_still.jpg

Foto: Produktionshalle Teutoburger Moebelwerk GmbH

Aufnahme im Rahmen eines Kundenbesuchs des Vertriebsleiters

Datum: 05.12.2025

Zustand: reduzierter Schichtbetrieb, teilweise stillstehende Baender

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: produktionshalle_moebelwerk_baender_still.jpg

Mandatsvermerk

Broscheit & Weyland Rechtsanwälte · Friedrichstraße 24 · 42551 Velbert · Telefon 02051 9822-0

Unser Zeichen: 311/26 YB · Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Yannick Broscheit · Diktat: 26.05.2026

Mandat HebeFix Beschlagtechnik GmbH ./ Insolvenzverwalterin der Teutoburger Möbelwerk GmbH — Vermerk zur Mandatsübernahme

1 Mandat und Gegenstand

Die HebeFix Beschlagtechnik GmbH, Velbert (Geschäftsführerin Petra Stollberg), hat uns am 20.05.2026 mit der Abwehr eines Anfechtungsanspruchs beauftragt. Die Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld (Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben), fordert mit Schreiben vom 11.05.2026 die Rückgewähr von drei Zahlungen über zusammen 87.400,00 EUR, welche die Schuldnerin zwischen dem 01.12.2025 und dem 09.01.2026 auf fällige Rechnungen unserer Mandantin geleistet hat. Gestützt wird die Anfechtung auf § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO; der Eigenantrag der Schuldnerin datiert vom 12.01.2026, das Verfahren wurde am 01.04.2026 vor dem Amtsgericht Bielefeld (43 IN 12/26) eröffnet.

2 Erste Einschätzung

2.1 Die Kongruenz der Deckungen steht außer Streit: Alle drei Rechnungen waren bei Zahlung fällig, gezahlt wurde durch Überweisung in geschuldeter Weise. Der Bargeschäftseinwand nach § 142 InsO hilft nicht, weil die Zahlungen keine gleichwertige neue Gegenleistung in engem zeitlichen Zusammenhang abgelten, sondern Altrechnungen aus August bis November 2025.

2.2 Entscheidend ist allein die Kenntnisfrage: Wusste unsere Mandantin zur Zeit der jeweiligen Zahlung, dass die Schuldnerin zahlungsunfähig war, oder kannte sie Umstände, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO)? Die interne Aktenlage der Mandantin ist zweischneidig. Belastend: dreistufiger Mahnlauf, zwei Lastschriftrückgaben im Oktober 2025, die E-Mail des Geschäftsführers Havermann vom 26.11.2025 („wir können derzeit nur zahlen, wenn Sie liefern“), die Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025 und der interne Vermerk des Vertriebsleiters Kaczmarek vom 05.12.2025 („Bonität rot“). Entlastend: Zwei Zwischenrechnungen aus Oktober und November 2025 wurden vor Fälligkeit bezahlt, die Fachpresse berichtete am 21.11.2025 über einen Großauftrag der Schuldnerin, und die Rückstände wurden — wenn auch unter dem Druck des angedrohten Lieferstopps — bis Anfang Januar vollständig ausgeglichen.

2.3 Zu prüfen ist ferner, ob die Verwalterin die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin im Zahlungszeitraum überhaupt schlüssig darlegt. Ihr Schreiben datiert den Eintritt auf den Beginn des Dreimonatszeitraums (12.10.2025); die als Anlagen übersandte BWA-Reihe und die OPOS-Liste scheinen allerdings eine erheblich frühere Krise zu belegen. Das ist für uns nicht nur ungefährlich: Je früher die Zahlungsunfähigkeit objektiv vorlag, desto länger der Zeitraum, in dem sich Indizien für eine Kenntnis unserer Mandantin angesammelt haben können. Die Anlagen sind daher sorgfältig auszuwerten.

3 Nächste Schritte

Erwiderung bis zur gesetzten Frist (30.06.2026) entwerfen; Besprechung mit Frau Stollberg und Herrn Kaczmarek am 09.06.2026; interne E-Mail-Korrespondenz Oktober bis Dezember 2025 vollständig beiziehen; Deckungsanfrage bei der Vermögensschadenhaftpflicht ist nicht veranlasst, Streitwertisiko circa 87.400,00 EUR zuzüglich Zinsen seit Eröffnung.

Dr. Broscheit

Rechtsanwalt

Anfechtungsschreiben der Insolvenzverwalterin

Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben · Insolvenzverwaltung · Am Bach 4 · 33602 Bielefeld ·
Telefon 0521 32988-0

Unser Zeichen: 44/26 FS · Sekretariat: Frau Plettenberg

Bielefeld, den 11.05.2026

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

— vertreten durch die Geschäftsführerin Petra Stollberg —

Poststraße 12

42551 Velbert

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH (Amtsgericht Bielefeld, 43 IN 12/26) — Anfechtung von Zahlungen über insgesamt 87.400,00 EUR nach §§ 129, 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 143 InsO

Sehr geehrte Frau Stollberg, sehr geehrte Damen und Herren,
durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld vom 01.04.2026 bin ich zur Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld, bestellt worden. Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 12.01.2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. In Ausübung meines Amtes erkläre ich die Anfechtung der folgenden Zahlungen und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

1 Angefochtene Rechtshandlungen

Zahlung	Datum	Betrag	Rechnung	Fälligkeit
1	01.12.2025	28.700,00 EUR	RE-2025-4411 vom 28.08.2025	27.09.2025
2	19.12.2025	31.200,00 EUR	RE-2025-4736 vom 30.09.2025	30.10.2025
3	09.01.2026	27.500,00 EUR	RE-2025-5102 vom 05.11.2025	05.12.2025

Alle drei Zahlungen erfolgten innerhalb der letzten drei Monate vor dem Eröffnungsantrag (§ 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO in Verbindung mit § 139 InsO; der Dreimonatszeitraum begann am 12.10.2025).

2 Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin

Die Schuldnerin war zur Zeit sämtlicher Zahlungen zahlungsunfähig. Die Zahlungsunfähigkeit trat spätestens mit Beginn des Dreimonatszeitraums am 12.10.2025 ein. Zu diesem Zeitpunkt bestanden fällige, bis zur Verfahrenseröffnung nicht mehr ausgeglichene Verbindlichkeiten in erheblichem Umfang, darunter Ihre eigene, seit dem 27.09.2025 fällige Rechnung RE-2025-4411, Umsatzsteuerrückstände seit August 2025 sowie Sozialversicherungsbeiträge seit September 2025. Zum Beleg füge ich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Schuldnerin für das Jahr 2025 sowie die Offene-Posten-Liste zum Stand 30.11.2025 bei, aus denen sich die durchgehende und wachsende Deckungslücke ergibt.

3 Ihre Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit

Ihnen war die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin bekannt, jedenfalls kannten Sie Umstände, die zwingend auf sie schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Ich stütze mich insbesondere auf folgende, Ihrem Hause bekannte Tatsachen: Ihre Lastschriften vom 06.10.2025 und vom 20.10.2025 über die Rechnung RE-2025-4411 wurden jeweils mangels Deckung zurückgegeben. Sie haben die Schuldnerin dreistufig gemahnt, zuletzt mit Schreiben vom 24.11.2025 unter Androhung eines sofortigen Lieferstopps. Der Geschäftsführer der Schuldnerin hat Ihnen mit E-Mail vom 26.11.2025 mitgeteilt, dass die Schuldnerin „derzeit nur zahlen kann, wenn Sie liefern“. Mit Schreiben vom 02.12.2025 hat die Schuldnerin um Ratenzahlung für die verbleibenden Rechnungen gebeten und dies mit einem „kurzfristigen Liquiditätsengpass“ begründet, der bereits „seit dem Spätsommer“ andauere. Wer als langjähriger

Hauptlieferant zwei Lastschriftrückgaben, einen ausgeschöpften Mahnlauf, eine ausdrückliche Offenbarung der Zahlungsschwäche und eine Ratenzahlungsbitte erlebt, kennt Umstände, die bei zutreffender rechtlicher Bewertung keinen anderen Schluss zulassen als den auf die Zahlungsunfähigkeit.

4 Rechtsfolge und Frist

Nach § 143 Abs. 1 InsO haben Sie 87.400,00 EUR zuzüglich Zinsen ab Verfahrenseröffnung zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie auf, den Betrag bis zum

30.06.2026

auf das Insolvenz-Sonderkonto IBAN DE12 4805 0161 0044 8812 90 unter Angabe des Zeichens 44/26 FS zu zahlen. Zur Vermeidung gerichtlicher Schritte bin ich bereit, über eine ratierliche Rückführung zu sprechen; auf die angemeldete Forderung Ihres Hauses über die nach § 144 InsO wiederauflebende Forderung weise ich hin.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friederike Sanftleben

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Anlagen: Eröffnungsbeschluss vom 01.04.2026 (beglaubigte Abschrift); BWA-Reihe Januar bis Dezember 2025 (Tabelle); OPOS-Liste der Schuldnerin, Stand 30.11.2025 (Tabelle)

Eröffnungsbeschluss

Amtsgericht Bielefeld · Gerichtstraße 6 · 33602 Bielefeld

Geschäftsnummer: 43 IN 12/26

Bielefeld, den 01.04.2026

Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der

Teutoburger Möbelwerk GmbH, Eckendorfer Straße 145, 33609 Bielefeld, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 40217, vertreten durch den Geschäftsführer Georg Havermann, ebenda,

wird am 01.04.2026 um 09:00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet.

1 Das Insolvenzverfahren wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung (§§ 17, 19 InsO) eröffnet. Grundlage ist der zulässige Eigenantrag der Schuldnerin vom 12.01.2026, eingegangen bei Gericht am selben Tage, sowie das Gutachten des Sachverständigen vom 18.03.2026.

2 Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben, Am Bach 4, 33602 Bielefeld.

3 Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 19.05.2026 unter Beachtung des § 174 InsO schriftlich bei der Insolvenzverwalterin anzumelden und ihr unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 1 und 2 InsO).

4 Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Berichtstermin und Prüfungstermin werden bestimmt auf Dienstag, den 16.06.2026, 09:30 Uhr, Saal 165 des Amtsgerichts Bielefeld.

6 Die mit Beschluss vom 14.01.2026 angeordneten Sicherungsmaßnahmen (vorläufige Verwaltung mit Zustimmungsvorbehalt) werden mit der Eröffnung gegenstandslos.

Gründe

Der Eigenantrag ist zulässig und begründet. Nach dem Gutachten des Sachverständigen vom 18.03.2026 kann die Schuldnerin ihre fälligen Zahlungspflichten seit geraumer Zeit nicht mehr erfüllen; zugleich deckt ihr Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr, ohne dass eine Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. Eine die Verfahrenskosten deckende Masse ist vorhanden (§ 26 Abs. 1 InsO).

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss steht der Schuldnerin die sofortige Beschwerde zu (§ 34 Abs. 2 InsO). Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung beim Amtsgericht Bielefeld oder beim Landgericht Bielefeld einzulegen.

Wehrenbrecht

Richter am Amtsgericht

Forderungsaufstellung der HebeFix Beschlagtechnik GmbH (intern)

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Poststraße 12 · 42551 Velbert · Buchhaltung, Frau Ines Dahlke
Erstellt am 22.05.2026 für Rechtsanwalt Dr. Broscheit — Kundenkonto 10447 Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld

Aufstellung aller Rechnungen und Zahlungen Oktober 2024 bis Januar 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Broscheit,

wie in der Besprechung vom 20.05.2026 zugesagt, erhalten Sie die vollständige Aufstellung unseres Kundenkontos für die Teutoburger Möbelwerk GmbH. Die Geschäftsbeziehung besteht seit 2014; die Schuldnerin bezog bei uns Topfscharniere, Vollauszüge und Klappenbeschläge, zuletzt mit einem Jahresumsatz von rund 310.000,00 EUR. Vereinbarung war Zahlung binnen 30 Tagen rein netto; seit 2021 bestand ein SEPA-Firmenlastschriftmandat, das wir bei ausbleibender Deckung nicht mehr genutzt haben.

1 Rechnungen und Zahlungsverhalten bis September 2025

Bis einschließlich Juli 2025 wurde das Konto im Wesentlichen vertragsgerecht geführt; vereinzelte Überschreitungen des Zahlungsziels um bis zu zwei Wochen kamen seit Herbst 2024 vor, wurden aber stets ohne Mahnung ausgeglichen. Ab August 2025 kippte das Bild:

Rechnung	Datum	Betrag	Fälligkeit	Ausgleich
RE-2025-4411	28.08.2025	28.700,00 EUR	27.09.2025	01.12.2025 (Überweisung)
RE-2025-4736	30.09.2025	31.200,00 EUR	30.10.2025	19.12.2025 (Überweisung)
RE-2025-4890	15.10.2025	6.420,00 EUR	14.11.2025	12.11.2025 (Überweisung, vor Fälligkeit)
RE-2025-5102	05.11.2025	27.500,00 EUR	05.12.2025	09.01.2026 (Überweisung)
RE-2025-5288	28.11.2025	5.130,00 EUR	28.12.2025	22.12.2025 (Überweisung, vor Fälligkeit)

2 Lastschriftrückgaben

Den Einzug der Rechnung RE-2025-4411 haben wir zweimal versucht. Die SEPA-Lastschrift vom 06.10.2025 wurde am 08.10.2025 mit dem Rückgabegrund AM04 (Deckung unzureichend) zurückgegeben, der erneute Einzug vom 20.10.2025 am 22.10.2025 mit demselben Rückgabegrund. Die Rückgabeentgelte von jeweils 7,50 EUR haben wir dem Kundenkonto belastet und mit der Schlusszahlung verrechnet. Danach haben wir keine Einzüge mehr vorgenommen.

3 Mahnlauf

Unser Mahnlauf ist dreistufig und systemgesteuert: Mahnstufe 1 vom 02.10.2025 (RE-2025-4411, freundliche Erinnerung), Mahnstufe 2 vom 03.11.2025 (RE-2025-4411 und RE-2025-4736, Fristsetzung und Verzugszinsen), Mahnstufe 3 vom 24.11.2025 (letzte Mahnung mit Androhung des Lieferstopps und der Übergabe an unseren Rechtsdienstleister). Die Mahnungen der Stufen 1 und 3 liegen Ihnen als Aktenstücke vor; die Stufe 2 ist inhaltlich in der Stufe 3 wiedergegeben.

4 Besonderheiten

Der Besuch unseres Vertriebsleiters Herrn Kaczmarek bei der Schuldnerin am 04.12.2025 sowie sein interner Vermerk vom 05.12.2025 sind Ihnen bekannt. Die beiden vor Fälligkeit bezahlten Rechnungen RE-2025-4890 und RE-2025-5288 betrafen Beschläge für den in der Presse berichteten Hotelauftrag; die Schuldnerin hatte um getrennte Fakturierung gebeten, weil diese Positionen „direkt aus dem Projekt bezahlt“ würden. Ab dem 12.01.2026 haben wir nur noch gegen Vorkasse geliefert; offene Forderungen bestanden bei Antragstellung nicht mehr.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ines Dahlke

Leiterin Finanzbuchhaltung

Zahlungserinnerung (Mahnstufe 1)

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Poststraße 12 · 42551 Velbert · Telefon 02051 4471-0 · buchhaltung@hebefix.de

Kundennummer: 10447 · Unser Zeichen: MAHN-2025-0882

Velbert, den 02.10.2025

Teutoburger Möbelwerk GmbH

Buchhaltung

Eckendorfer Straße 145

33609 Bielefeld

Zahlungserinnerung — Rechnung RE-2025-4411 vom 28.08.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass die nachstehende Rechnung noch offen ist:

Rechnung	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Betrag
RE-2025-4411 (Lieferung Topfscharniere und Vollauszüge, Lieferschein LS-2025- 7719)	28.08.2025	27.09.2025	28.700,00 EUR

Wir bitten Sie, den Betrag von 28.700,00 EUR innerhalb der nächsten zehn Tage auf unser Konto bei der Velberter Bank eG, IBAN DE71 3606 0295 0011 4408 12, zu überweisen. Sollten Sie die Zahlung zwischenzeitlich veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Wir weisen darauf hin, dass wir den Rechnungsbetrag am 06.10.2025 erneut per SEPA-Lastschrift von Ihrem uns bekannten Konto einziehen werden, sofern Sie dem nicht widersprechen. Die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem Hause ist uns wichtig; bei Fragen zur Rechnung erreichen Sie unsere Buchhaltung unter der Durchwahl 02051 4471-240.

Mit freundlichen Grüßen
HebeFix Beschlagtechnik GmbH
i. A. Ines Dahlke
Leiterin Finanzbuchhaltung

Letzte Mahnung mit Androhung des Lieferstopps (Mahnstufe 3)

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Poststraße 12 · 42551 Velbert · Telefon 02051 4471-0 · buchhaltung@hebefix.de

Kundennummer: 10447 · Unser Zeichen: MAHN-2025-1067 · Einschreiben mit Rückschein

Velbert, den 24.11.2025

Teutoburger Möbelwerk GmbH

— zu Händen der Geschäftsführung —

Eckendorfer Straße 145

33609 Bielefeld

Letzte Mahnung — Rechnungen RE-2025-4411 und RE-2025-4736; Ankündigung Lieferstopp und Übergabe an Rechtsdienstleister

Sehr geehrter Herr Havermann, sehr geehrte Damen und Herren,
trotz unserer Zahlungserinnerung vom 02.10.2025 und unserer Mahnung vom 03.11.2025, mit der wir Ihnen eine Frist bis zum 17.11.2025 gesetzt und Verzugszinsen angekündigt hatten, sind die folgenden Forderungen weiterhin offen:

Rechnung	Fälligkeit	Betrag
RE-2025-4411 vom 28.08.2025	27.09.2025	28.700,00 EUR
RE-2025-4736 vom 30.09.2025	30.10.2025	31.200,00 EUR
Rückgabeentgelte Lastschriften vom 08.10.2025 und 22.10.2025		15,00 EUR
Gesamt		59.915,00 EUR

Hinzu kommen Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der jeweiligen Fälligkeit sowie die Verzugspauschale von je 40,00 EUR (§ 288 Abs. 5 BGB). Wir erinnern daran, dass beide Lastschrifteinzüge über die Rechnung RE-2025-4411 mangels Deckung Ihres Kontos zurückgegeben wurden.

Wir fordern Sie letztmalig auf, den Gesamtbetrag bis spätestens zum

05.12.2025

auf unser Konto bei der Velberter Bank eG, IBAN DE71 3606 0295 0011 4408 12, zu zahlen. Sollte der Betrag bis zu diesem Tag nicht vollständig eingegangen sein, werden wir erstens sämtliche Lieferungen an Ihr Haus mit sofortiger Wirkung einstellen, auch soweit Aufträge bereits bestätigt sind, zweitens die Forderungen unserem Rechtsdienstleister zur gerichtlichen Durchsetzung übergeben und drittens künftige Lieferungen nur noch gegen Vorkasse ausführen.

Uns ist bewusst, dass Ihr Haus derzeit einen bedeutenden Hotelauftrag abwickelt. Gerade deshalb gehen wir davon aus, dass Sie an einer ununterbrochenen Belieferung interessiert sind, und stehen für ein Gespräch über eine kurzfristige Lösung zur Verfügung. An unserer Fristsetzung ändert dies nichts.

Mit freundlichen Grüßen

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Petra Stollberg

Geschäftsführerin

Ratenzahlungsbitte der Schuldnerin

Teutoburger Möbelwerk GmbH · Eckendorfer Straße 145 · 33609 Bielefeld · Telefon 0521 92877-0 ·
info@teutoburger-moebelwerk.de

Geschäftsführer: Georg Havermann · HRB 40217 (Amtsgericht Bielefeld)

Bielefeld, den 02.12.2025

HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Frau Geschäftsführerin Petra Stollberg

Poststraße 12

42551 Velbert

Ihre letzte Mahnung vom 24.11.2025 — Bitte um Ratenzahlung und Fortsetzung der Belieferung

Sehr geehrte Frau Stollberg,

gestern haben wir die Rechnung RE-2025-4411 über 28.700,00 EUR vollständig überwiesen; der Betrag müsste Ihrem Konto heute gutgeschrieben sein. Für die verbleibenden Rechnungen RE-2025-4736 (31.200,00 EUR, fällig seit 30.10.2025) und RE-2025-5102 (27.500,00 EUR, fällig am 05.12.2025) bitten wir Sie um Verständnis für den folgenden Vorschlag.

Unser Haus durchläuft seit dem Spätsommer einen Liquiditätsengpass. Ursache ist das Zusammentreffen der Insolvenz unseres Kunden Wohnkontor Lippstadt GmbH im Juli mit Forderungsausfällen von rund 190.000,00 EUR, verlängerter Zahlungsziele unserer Handelskunden und der Vorfinanzierung des Ihnen bekannten Auftrags der Arkadia Hotels über 240 Zimmereinrichtungen. Dieser Auftrag ist für uns zugleich der Weg aus dem Engpass: Die erste Abschlagszahlung von 380.000,00 EUR ist vertraglich für Mitte Januar 2026 vereinbart.

Wir schlagen deshalb vor, die Rechnung RE-2025-4736 in zwei Raten von je 15.600,00 EUR zum 19.12.2025 und zum 16.01.2026 sowie die Rechnung RE-2025-5102 vollständig zum 16.01.2026 auszugleichen. Verzugszinsen nach Ihrer Berechnung erkennen wir an. Im Gegenzug bitten wir Sie dringend, die Belieferung nicht einzustellen: Ohne Ihre Beschlüsse stehen unsere Bänder in der Endmontage des Hotelauftrags innerhalb von zehn Arbeitstagen still, und genau dieser Auftrag sichert die Zahlungen an Sie und an alle übrigen Partner.

Uns ist bewusst, dass wir Ihre Geduld in den vergangenen Wochen strapaziert haben. Die Rückgabe der beiden Lastschriften im Oktober bitten wir zu entschuldigen; wir haben unsere Kontodisposition inzwischen auf tägliche Steuerung umgestellt. Gerne erläutern Ihnen der Unterzeichner und unsere kaufmännische Leiterin die Zahlen auch persönlich; Herr Kaczmarek hat für diese Woche ohnehin einen Besuch bei uns angekündigt.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Entscheidung bis zum 05.12.2025 mitteilen. Für die bisherige Zusammenarbeit und Ihr Entgegenkommen danken wir Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Havermann

Geschäftsführer

Interner Besuchs- und Bonitätsvermerk des Vertriebsleiters

HebeFix Beschlagtechnik GmbH · Vertrieb · Poststraße 12 · 42551 Velbert

Verfasser: Ralf Kaczmarek, Vertriebsleiter · Verteiler: Geschäftsführung (Frau Stollberg),
Finanzbuchhaltung (Frau Dahlke) · Vertraulich

Velbert, den 05.12.2025

**Vermerk zum Kundenbesuch Teutoburger Möbelwerk GmbH, Bielefeld, am 04.12.2025 —
Kundennummer 10447**

1 Anlass und Gesprächspartner

Besuch auf Wunsch der Geschäftsführung nach Eingang der Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025.
Gesprächspartner vor Ort: Geschäftsführer Havermann, kaufmännische Leiterin Frau Wienkötter. Dauer
circa zwei Stunden einschließlich Betriebsrundgang.

2 Eindruck vom Betrieb

Die Fertigung läuft einschichtig, die zweite Schicht ist seit Oktober ausgesetzt. In der Endmontage
stehen die Korpusse für den Arkadia-Auftrag; das Beschlaglager ist erkennbar leerräumt, unsere
letzten Lieferungen wurden nach Aussage des Meisters „direkt an die Linie“ gefahren. Zwei
Flurförderfahrzeuge sind stillgelegt, nach Angabe von Frau Wienkötter „wegen auslaufender
Leasingverträge“. Auf dem Hof stand ein Fahrzeug eines Gerichtsvollziehers; Herr Havermann erklärte
auf Nachfrage, es handele sich um „eine erledigte Altsache“ (Werkzeugstahl Hagen, siehe unten).

3 Zahlen und Aussagen

Frau Wienkötter legte eine Umsatzplanung vor, die für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 1,4
Millionen EUR aus dem Hotelauftrag vorsieht. Auf meine Frage nach den übrigen Verbindlichkeiten
wurde ausweichend geantwortet; eingeräumt wurden Rückstände beim Finanzamt („im Gespräch über
Stundung“) und „geschobene“ Beiträge bei der Einzugsstelle. Herr Havermann bekräftigte die Aussage
aus seiner E-Mail vom 26.11.2025, dass Zahlungen an uns nur bei fortgesetzter Belieferung möglich
seien, weil sonst der Hotelauftrag und damit „alles“ kippe. Von der Werkzeugstahl Hagen GmbH liegt
nach Aussage eines dortigen Kollegen (Telefonat vom 03.12.2025) ein Vollstreckungsauftrag vor; das
deckt sich mit dem Gerichtsvollzieherfahrzeug.

4 Bewertung und Empfehlung

Bonität aus meiner Sicht: **rot**. Der Kunde ist nach allem, was wir sehen, seit Monaten nicht in der Lage,
seine fälligen Verbindlichkeiten im Ganzen zu bedienen, und bedient erkennbar nur noch, wer Druck
macht oder wen er für den Hotelauftrag braucht. Meine Empfehlung: Umstellung auf Vorkasse für alle
Neuaufträge ab sofort? Zur Diskussion in der GF-Runde am 09.12.2025. Gegenargument aus
Vertriebsicht: Der Arkadia-Auftrag ist real (Bericht im Westfälischen Wirtschaftsblatt vom 21.11.2025,
Bestellungen bei uns passen zum Volumen), die Abschlagszahlung im Januar erscheint plausibel, und bei
Vorkasse verlieren wir den Kunden nach dem Auftrag mit Sicherheit an Blum-kompatible Wettbewerber.
Wenn die Raten zum 19.12.2025 und 16.01.2026 pünktlich kommen, können wir die Linie halten;
kommt eine Rate nicht, sofortiger Lieferstopp.

5 Entscheidung der Geschäftsführung (Nachtrag vom 09.12.2025)

Frau Stollberg entscheidet: Ratenplan wird angenommen, Belieferung läuft weiter, aber nur gegen
wöchentliche Bestellwertdeckung von 12.000,00 EUR; keine Vorkasse-Umstellung vor dem
16.01.2026. Wiedervorlage 16.01.2026.

Kaczmarek

Vertriebsleiter

Presseartikel (Kopie für die Handakte)

Westfälisches Wirtschaftsblatt · Ausgabe vom 21.11.2025 · Ressort Unternehmen der Region · Seite 9

Teutoburger Möbelwerk stattet 240 Hotelzimmer aus — größter Einzelauftrag der Firmengeschichte

Bielefeld. Die Teutoburger Möbelwerk GmbH hat den Zuschlag für die komplette Zimmerausstattung von drei Häusern der Hotelgruppe Arkadia Hotels erhalten. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, umfasst der Auftrag die Fertigung und Montage der Einrichtung von 240 Zimmern an den Standorten Münster, Osnabrück und Kassel — von Bettenlagen über Schranksysteme bis zu Minibar-Korpusen. Über das Auftragsvolumen vereinbarten die Parteien Stillschweigen; nach Branchenschätzungen dürfte es im mittleren siebenstelligen Bereich liegen.

„Das ist der größte Einzelauftrag unserer Firmengeschichte und ein Vertrauensbeweis in die Fertigungstiefe am Standort Bielefeld“, sagte Geschäftsführer Georg Havermann. Die Auslieferung der ersten Tranche sei für Februar 2026 geplant, die Montage in Münster beginne im März. Man habe sich gegen zwei größere Wettbewerber aus Süddeutschland und Polen durchgesetzt, so Havermann, „weil wir Sondermaße wirtschaftlich in Serie fertigen können“.

Das 1962 gegründete Familienunternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fertigt Korpusmöbel für Hotellerie, Objektausstatter und den Möbelfachhandel. Zuletzt hatte das Unternehmen ein schwieriges Jahr hinter sich: Die Insolvenz eines großen Handelskunden im Sommer hatte nach Informationen dieser Zeitung zu spürbaren Forderungsausfällen geführt. Havermann wollte dies nicht kommentieren, sprach aber von einem „herausfordernden Marktumfeld, das wir mit dem neuen Auftrag hinter uns lassen“.

Für die Region ist der Abschluss ein positives Signal: Nach Angaben des Unternehmens sollen für die Abwicklung bis zu acht zusätzliche Kräfte in der Endmontage eingestellt und die zweite Schicht wieder aufgenommen werden. Die Arkadia Hotels, mit Sitz in Frankfurt am Main, betreiben bundesweit 31 Häuser im Drei- und Vier-Sterne-Segment und bauen ihr Portfolio derzeit aus.

— Anmerkung Handakte (R. Kaczmarek, 24.11.2025): Artikel zur Kundenakte 10447 genommen. Auftrag deckt sich mit den Bestellungen LS-2025-8102 ff. (Klappenbeschläge Minibar, Vollauszüge Sondermaß). —

Erwiderung auf das Anfechtungsschreiben

Broscheit & Weyland Rechtsanwälte · Friedrichstraße 24 · 42551 Velbert · Telefon 02051 9822-0

Unser Zeichen: 311/26 YB · Rechtsanwalt Dr. Yannick Broscheit

Velbert, den 17.06.2026

Frau Rechtsanwältin

Dr. Friederike Sanftleben

— als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Teutoburger Möbelwerk GmbH —

Am Bach 4

33602 Bielefeld

Betreff: Insolvenzverfahren Teutoburger Möbelwerk GmbH (Amtsgericht Bielefeld, 43 IN 12/26)

— Ihr Anfechtungsschreiben vom 11.05.2026, Ihr Zeichen 44/26 FS

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Sanftleben,

wir zeigen die Vertretung der HebeFix Beschlagtechnik GmbH an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Den geltend gemachten Rückgewähranspruch über 87.400,00 EUR weisen wir zurück.

1 Zur Kongruenz und zum Prüfungsmaßstab

Die drei Zahlungen betrafen unstreitig fällige Kaufpreisforderungen und wurden in geschuldeter Weise durch Überweisung erbracht. Anfechtbar wären sie nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO daher nur, wenn unsere Mandantin zur Zeit der jeweiligen Zahlung die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin positiv kannte oder Umstände kannte, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen (§ 130 Abs. 2 InsO). Der Maßstab des Gesetzes ist eng: Es genügt nicht, dass sich einem Gläubiger Zweifel an der Liquidität aufdrängen konnten; die bekannten Umstände müssen bei zutreffender rechtlicher Bewertung nur den einen Schluss zulassen, dass der Schuldner wesentliche Teile seiner fälligen Verbindlichkeiten nicht erfüllen kann. Daran fehlt es.

2 Kein zwingender Schluss aus den bekannten Umständen

2.1 Unsere Mandantin kannte ausschließlich die eigene Kundenbeziehung. Einblick in die Bücher der Schuldnerin, in Rückstände gegenüber dem Finanzamt, der Einzugsstelle oder Dritten hatte sie nicht. Die von Ihnen übersandte BWA-Reihe und die OPOS-Liste sind ihr erst durch Ihr Schreiben bekannt geworden; für die Kenntnisfrage kommt es allein auf den Horizont zur Zeit der Zahlungen an.

2.2 Aus dem eigenen Kundenkonto ergab sich das Bild einer angespannten, aber beherrschten Lage: Die Schuldnerin hat im selben Zeitraum, in dem die drei angefochtenen Zahlungen erfolgten, zwei weitere Rechnungen (RE-2025-4890 und RE-2025-5288) jeweils vor Fälligkeit bezahlt. Ein Schuldner, der einzelne Rechnungen vorfristig begleicht, ist nach dem Empfängerhorizont gerade nicht erkennbar zahlungsunfähig, sondern setzt Prioritäten in einem Liquiditätsengpass, wie ihn die Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025 offen und plausibel beschrieben hat.

2.3 Die Ratenzahlungsbitte selbst trägt den zwingenden Schluss nicht. Sie benannte konkrete, nachprüfbare und von dritter Seite bestätigte Gründe (Forderungsausfall durch die Insolvenz der Wohnkontor Lippstadt GmbH; Vorfinanzierung des Auftrags der Arkadia Hotels) sowie eine konkrete, vertraglich unterlegte Quelle der Rückführung (Abschlagszahlung von 380.000,00 EUR Mitte Januar 2026). Über den Großauftrag hatte das Westfälische Wirtschaftsblatt am 21.11.2025 berichtet; die bei unserer Mandantin eingehenden Bestellungen passten zu dessen Volumen. Die Bitte um Ratenzahlung, die ein Schuldner mit einer belastbaren Ertragsperspektive begründet, ist Ausdruck einer Zahlungsstockung, nicht einer Zahlungseinstellung. Tatsächlich wurde der Ratenplan sogar übererfüllt: Die Rechnung RE-2025-4736 wurde am 19.12.2025 in einem Betrag statt in zwei Raten ausgeglichen.

2.4 Auch der Mahnlauf und die beiden Lastschriftrückgaben vom Oktober 2025 ändern daran nichts. Mahnungen bis zur dritten Stufe und einzelne Rückgaben mangels Deckung sind im Geschäftsverkehr mit mittelständischen Kunden nicht selten und besagen für sich genommen nur, dass eine einzelne Forderung nicht bedient wurde. Nach den Rückgaben wurden sämtliche Rückstände einschließlich der Entgelte vollständig ausgeglichen — die vollständige Rückführung aller offenen Forderungen binnen sechs Wochen ist das Gegenteil einer erkannten Zahlungsunfähigkeit.

2.5 Die E-Mail des Geschäftsführers vom 26.11.2025 schließlich ist im Kontext der Verhandlungssituation zu lesen: Ihr Aussagegehalt erschöpft sich darin, dass die Fortführung des Hotelauftrags die Zahlungsfähigkeit gegenüber unserer Mandantin sicherte. Das ist die Beschreibung einer Abhängigkeit der Zahlungen von künftigen Erträgen, wie sie für die Auftragsfertigung typisch ist, und keine Erklärung, fällige Verbindlichkeiten im Allgemeinen nicht mehr bedienen zu können.

3 Zur behaupteten Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin

Lediglich vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Ihr eigener Vortrag zum Eintritt der Zahlungsunfähigkeit („spätestens am 12.10.2025“) mit den von Ihnen übersandten Anlagen nicht in Einklang steht: Die BWA-Reihe weist bereits ab Februar 2025 eine Unterdeckung von mehr als zehn Prozent aus, die OPOS-Liste enthält seit Ende 2024 offene und ernsthaft eingeforderte Verbindlichkeiten. Entweder war die Schuldnerin danach schon Anfang 2025 zahlungsunfähig — dann stellt sich die Frage, weshalb ihr Geschäftsführer den Geschäftsbetrieb ein Jahr lang fortgeführt hat und worauf sich Ihre Datierung stützt —, oder die Unterlagen tragen den Schluss auf Zahlungsunfähigkeit insgesamt nicht, weil sie stichtagsbezogene Liquiditätszuflüsse nicht abbilden. Diese Widersprüche gehen zu Ihren Lasten; die Darlegungs- und Beweislast für die objektive Zahlungsunfähigkeit zur Zeit jeder einzelnen Zahlung liegt bei Ihnen.

4 Ergebnis

Unsere Mandantin wird die geforderte Zahlung nicht leisten. Angesichts des beiderseitigen Prozessrisikos bei der Kenntnisfrage regen wir gleichwohl ein Gespräch über eine vergleichsweise Erledigung an; eine Quote von mehr als einem Viertel der Anfechtungssumme wird unsere Mandantin dabei allerdings nicht darstellen können.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Yannick Broscheit

Rechtsanwalt

Rechtsanwaeltin Dr. Friederike Sanftleben – Insolvenzverwalterin
Bueltmannshof 12, 33602 Bielefeld

Klageschrift

Landgericht Bielefeld
Kammer fuer Handelssachen
Gerichtstrasse 6, 33602 Bielefeld

In dem Rechtsstreit

Rechtsanwaeltin Dr. Friederike Sanftleben, als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoeegen der
Teutoburger Moebelwerk GmbH, Eckendorfer Strasse 145, 33609 Bielefeld
– Klaegerin –

gegen

HebeFix Beschlagtechnik GmbH, vertreten durch die Geschaeftsfuehrerin Petra Stollberg,
Poststrasse 12, 42551 Velbert
– Beklagte –

wird namens und im Auftrag der Klaegerin Klage erhoben mit dem Antrag,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klaegerin EUR 87.400,00 nebst Zinsen in Hoehe von 5
Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit Rechtshaengigkeit zu zahlen.

Begruendung:

Die Beklagte erhielt von der spaeteren Schuldnerin am 01.12.2025, 19.12.2025 und 09.01.2026
Zahlungen ueber insgesamt EUR 87.400,00 auf faellige Forderungen aus der laufenden
Belieferung mit Beschlagtechnik. Die Zahlungen sind kongrunet im Sinne des Paragraf 130
Absatz 1 InsO.

Die Beklagte kannte die Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin im Zeitpunkt der Zahlungen. Dies
ergibt sich aus dem dreistufigen Mahnlauf (02.10., 03.11., 24.11.2025), zwei
Lastschriftrueckgaben mangels Deckung vom 08.10. und 22.10.2025, der E-Mail des
Geschaeftsfuehrers der Schuldnerin vom 26.11.2025 ('wir koennen derzeit nur zahlen, wenn Sie
liefern, sonst stehen die Baender still'), der Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025 sowie dem
internen Vermerk des Vertriebsleiters der Beklagten vom 05.12.2025 ('Bonitaet rot, nur noch
gegen Vorkasse?').

Die Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin bestand bereits ab dem 12.10.2025, wie sich aus der
BWA-Reihe 2025 und der OPOS-Liste zum 30.11.2025 ergibt.

Ein Anlagenverzeichnis ist beigelegt (Anlagen K1 bis K9, entsprechend Aktenstücke 04 bis 12).

Dr. Friederike Sanftleben

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Broscheit & Weyland Rechtsanwälte PartG mbB
Friedrichstrasse 8, 42551 Velbert

Klageerwiderung

An das Landgericht Bielefeld – Kammer fuer Handelssachen

In dem Rechtsstreit Dr. Sanftleben ./.. HebeFix Beschlagtechnik GmbH, Az. 12 O 47/26

beantragen wir namens und im Auftrag der Beklagten,

die Klage abzuweisen.

Begründung:

Die Beklagte bestreitet, im Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Zahlungen positive Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin gehabt zu haben. Die von der Klägerin angeführten Indizien lassen jeweils auch eine andere Deutung zu und sind teilweise durch Aktenstücke widerlegt, die die Klägerin nicht vorgelegt hat.

Insbesondere die Ratenzahlungsbitte vom 02.12.2025 bezog sich nach dem eigenen Vortrag der Schuldnerin auf eine kurzfristige Verzögerung wegen eines Grossauftrags (Anlage B1, Aktenstück 09), nicht auf eine dauerhafte Zahlungsunfähigkeit. Zudem zahlte die Schuldnerin zwei Zwischenrechnungen vor Fälligkeit, was gegen eine erkennbare Zahlungseinstellung spricht.

Der interne Vermerk des Vertriebsleiters vom 05.12.2025 war eine unverbindliche Frage, die von der Geschäftsführung der Beklagten mit Verweis auf den Pressebericht ueber den Arkadia-Grossauftrag vom 21.11.2025 ausdrücklich verworfen wurde (Aktenstück 08, Nachtrag).

Die von der Klägerin vorgelegte BWA-Reihe datiert die Zahlungsunfähigkeit abweichend vom Anfechtungsschreiben selbst; die Klägerin traegt widerspruechlich vor.

Dr. Yannick Broscheit
Rechtsanwalt

Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben – Insolvenzverwalterin
Bueltmannshof 12, 33602 Bielefeld

Duplik der Klaegerin

An das Landgericht Bielefeld – Az. 12 O 47/26

In Erwiderung auf die Klageerwiderung vom 14.07.2026 wird ausgeführt:

Die Behauptung, die Ratenzahlungsbitte habe sich nur auf eine kurzfristige Verzögerung bezogen, steht im Widerspruch zum Wortlaut des Schreibens vom 02.12.2025, in dem die Schuldnerin selbst von einem 'seit dem Spätsommer andauernden Liquiditätsengpass' spricht (Aktenstück 07). Dies ist keine kurzfristige Verzögerung, sondern die Beschreibung einer strukturellen Krise.

Die zwei vor Fälligkeit bezahlten Zwischenrechnungen ändern nichts an der Gesamtwürdigung: Zahlungsunfähigkeit schließt einzelne fristgerechte Zahlungen nicht aus (BGH-Rechtsprechung zur Gesamtschau, live zu verifizieren).

Die Klägerin hält an ihrem Vortrag zur Kenntnis der Beklagten in vollem Umfang fest und beantragt ergänzend die Vernehmung des Vertriebsleiters Ralf Kaczmarek als Zeugen zum internen Vermerk vom 05.12.2025.

Dr. Friederike Sanftleben
Rechtsanwältin

Broschkeit & Weyland Rechtsanwälte PartG mbB
Friedrichstrasse 8, 42551 Velbert

Triplik der Beklagten

An das Landgericht Bielefeld – Az. 12 O 47/26

Die Beklagte hält an ihrem Vortrag fest. Ergänzend wird auf die im Aktenstück 09 dokumentierte Berichterstattung über den Arkadia-Hotelauftrag verwiesen, welche der Geschäftsleitung der Beklagten am 21.11.2025, also noch vor der letzten Zahlung, bekannt war und aus Sicht der Beklagten die wirtschaftliche Erholung der Schuldnerin plausibel erscheinen liess.

Der von der Klägerin benannte Zeuge Kaczmarek wird bestätigen, dass sein Vermerk vom 05.12.2025 eine unverbindliche Nachfrage ohne tatsächliche Grundlage war und von der Geschäftsführung nicht aufgegriffen wurde.

Die Beklagte beantragt hilfsweise die Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit anhand der BWA-Reihe und der OPOS-Liste.

Dr. Yannick Broschkeit
Rechtsanwalt

Landgericht Bielefeld – Kammer fuer Handelssachen
Gerichtstrasse 6, 33602 Bielefeld

Beweisbeschluss

Az. 12 O 47/26

In dem Rechtsstreit Dr. Sanftleben ./.. HebeFix Beschlagtechnik GmbH wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Ralf Kaczmarek (Vertriebsleiter der Beklagten) zu der Behauptung, der interne Vermerk vom 05.12.2025 sei eine unverbindliche Nachfrage ohne tatsaechliche Grundlage gewesen.
2. Es wird Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens zu der Frage, ob und ab welchem Zeitpunkt die Teutoburger Moebelwerk GmbH im Zeitraum Oktober 2025 bis Januar 2026 zahlungsunfaehig im Sinne des Paragraf 17 InsO war.
3. Zum Sachverstaendigen wird bestellt: Diplom-Kaufmann Herbert Wruck, oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger fuer Unternehmensbewertung und Insolvenzen, Bielefeld.

Bielefeld, 28.07.2026

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Anselm Pietrzak

Landgericht Bielefeld – Kammer fuer Handelssachen
Gerichtstrasse 6, 33602 Bielefeld

Protokoll der Zeugenvernehmung

Termin zur Beweisaufnahme vom 15.09.2026, Az. 12 O 47/26

Zeuge: Ralf Kaczmarek, Vertriebsleiter der HebeFix Beschlagtechnik GmbH

Der Zeuge gibt an: 'Ich habe den Vermerk am 05.12.2025 nach einem Kundentermin geschrieben, weil ich unsicher war. Frau Stollberg hat mir am selben Tag noch gesagt, dass wir wegen des Arkadia-Auftrags weiterliefern sollen. Ich hatte keine konkreten Anhaltspunkte fuer eine Insolvenz, nur ein ungutes Gefuehl wegen der Mahnungen.'

Auf Nachfrage der Klaegervertreterin: 'Ja, mir war der Mahnlauf bekannt, das ist bei Kunden mit Zahlungsverzoegerungen aber nicht ungewoehnlich.'

Auf Nachfrage des Beklagtenvertreters: 'Der Pressebericht ueber den Grossauftrag war fuer uns intern schon ein wichtiges Signal, dass es wieder aufwaerts geht.'

Protokollfuehrerin: Justizangestellte S. Rohleder

Dipl.-Kfm. Herbert Wruck

Oeffentlich bestellter Sachverstaendiger, Bielefeld

Schriftliches Sachverstaendigengutachten

Gutachten zur Frage des Eintritts der Zahlungsunfaehigkeit der Teutoburger Moebelwerk GmbH, erstattet im Auftrag des Landgerichts Bielefeld, Az. 12 O 47/26

1. Grundlage: BWA-Reihe Januar bis Dezember 2025 (Aktenstueck 10), OPOS-Liste zum 30.11.2025 (Aktenstueck 11), Kontoauszuege der HebeFix Beschlagtechnik GmbH (Aktenstueck 12).
2. Methodik: Ermittlung der Liquiditaetsluecke nach der IDW-S-11-Methodik anhand der monatlichen Deckungsquoten aus der BWA-Reihe.
3. Befund: Die Liquiditaetsluecke uebersteigt bereits zum Stichtag 30.09.2025 die Zehn-Prozent-Schwelle des Paragraph 17 InsO und bleibt in den Folgemonaten oberhalb dieser Schwelle. Eine Beseitigung der Luecke innerhalb von drei Wochen war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu erwarten.
4. Ergebnis: Zahlungsunfaehigkeit trat nach den vorgelegten Unterlagen bereits zum 30.09.2025 ein, mithin vor dem im Anfechtungsschreiben genannten 12.10.2025 und erst recht vor den drei streitgegenstaendlichen Zahlungen.

Bielefeld, 10.11.2026

Dipl.-Kfm. Herbert Wruck

Broschkeit & Weyland Rechtsanwälte PartG mbB
Friedrichstrasse 8, 42551 Velbert

Stellungnahme zum Sachverständigengutachten

An das Landgericht Bielefeld – Az. 12 O 47/26

Die Beklagte nimmt zum Gutachten des Sachverständigen Wruck vom 10.11.2026 wie folgt Stellung:

Das Gutachten bestätigt den objektiven Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zum 30.09.2025. Für die Kenntnis der Beklagten im Sinne des Paragraph 130 Absatz 2 InsO ist damit jedoch nichts gewonnen, da die Beklagte keinen Einblick in die BWA-Reihe oder die OPOS-Liste der Schuldnerin hatte und auch nicht haben musste.

Die Beklagte regt an, angesichts des nunmehr feststehenden objektiven Befundes und der verbleibenden Unsicherheit zur subjektiven Kenntnis eine vergleichsweise Erledigung zu prüfen.

Dr. Yannick Broschkeit
Rechtsanwalt

Rechtsanwältin Dr. Friederike Sanftleben – Insolvenzverwalterin
Bueltmannshof 12, 33602 Bielefeld

Vergleichsvorschlag

An das Landgericht Bielefeld – Az. 12 O 47/26, nachrichtlich an die Beklagtenvertretung

Die Klaegerin unterbreitet folgenden Vergleichsvorschlag:

1. Die Beklagte zahlt an die Insolvenzmasse EUR 55.000,00 in zwei Raten (30.12.2026 und 28.02.2027).
2. Die Klaegerin verzichtet auf die Geltendmachung des Restbetrags von EUR 32.400,00 sowie auf Zinsen.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
4. Mit vollstaendiger Zahlung sind saemtliche Anspruche aus dem streitgegenstaendlichen Sachverhalt erledigt.

Begruendung: Angesichts der nach dem Sachverstaendigengutachten verbleibenden Unsicherheit zur subjektiven Kenntnis der Beklagten und der damit verbundenen Prozessrisiken erscheint eine vergleichsweise Erledigung im Interesse der Masse sachgerecht.

Dr. Friederike Sanftleben
Rechtsanwältin

Broschkeit & Weyland Rechtsanwälte PartG mbB
Friedrichstrasse 8, 42551 Velbert

Annahme des Vergleichsvorschlags

An das Landgericht Bielefeld – Az. 12 O 47/26

Die Beklagte nimmt den Vergleichsvorschlag der Klägerin vom 20.11.2026 in vollem Umfang an.

Wir bitten um gerichtliche Feststellung des Vergleichs gemäss Paragraph 278 Absatz 6 ZPO im schriftlichen Verfahren.

Dr. Yannick Broschkeit
Rechtsanwalt

Landgericht Bielefeld – Kammer fuer Handelssachen
Gerichtstrasse 6, 33602 Bielefeld

Beschluss ueber das Zustandekommen und den Inhalt des Vergleichs

Az. 12 O 47/26

Das Gericht stellt gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO fest, dass zwischen den Parteien folgender Vergleich zustande gekommen ist:

1. Die Beklagte zahlt an die Klaegerin EUR 55.000,00 in zwei Raten (30.12.2026 und 28.02.2027).
2. Im Uebrigen verzichtet die Klaegerin auf weitergehende Anspruche aus dem streitgegenstaendlichen Sachverhalt.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Streitwert: EUR 87.400,00

Bielefeld, 05.12.2026

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Anselm Pietrzak

Broschkeit & Weyland Rechtsanwälte PartG mbB
Friedrichstrasse 8, 42551 Velbert

Kostenfestsetzungsantrag

An das Landgericht Bielefeld – Az. 12 O 47/26

Namens der Beklagten wird beantragt, die von der Klaegerin gemaess Vergleich vom 05.12.2026 zu erstattenden aussergerichtlichen Kosten der Beklagten in Hoehe von EUR 6.847,50 festzusetzen.

Kostenaufstellung: 1,3 Verfahrensgebuehr, 1,2 Terminsgebuehr, Auslagenpauschale, Umsatzsteuer, jeweils nach einem hälftig geteilten Streitwert entsprechend der Kostenaufhebung.

Dr. Yannick Broschkeit
Rechtsanwalt